

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명 : 국립중앙박물관 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방지침

◇ 제 · 개정 이유

- 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제정('23.7.18. 시행)에 따라
기존 훈령 명칭을 변경하고 스톱킹 예방 지침 내용을 반영
 - 스톱킹 범죄 정의 및 근거 명시, 예방 교육 실시 및 방지조치 강화 등

◇ 주요내용

- 훈령 명칭 변경
 - 제명 "국립중앙박물관 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방지침"을 "국립중앙박물관 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방지침"으로 함
- 2023년 여성가족부 「스토킹 예방지침 표준안」 주요내용 반영·보완
 - 4대 폭력* 및 스톱킹 예방에 대한 **교육과 사건처리** 등을 통합하여 실시할 수 있다는 내용 명시
 - * (4대 폭력) 성희롱·성매매·성폭력·가정폭력(2차 피해 포함)
- 예방교육의 내용을 자유롭게 열람할 수 있도록 공개 및 스톱킹 예방교육 시 포함되어야 할 내용 추가(안 제7조)
 - 직원 외 제 3자에 의한 스톱킹 예방 및 대처방안과 기타 사례 등
- 조사 접수 시 관계부서에 보고 및 이관 구체화(안 제8조의2)
 - 접수된 스톱킹 사건이 직장 내 괴롭힘, 갑질 사건에 해당하는 경우 담

당부서에 사건 이관

- 스토킹피해자 보호조치 의무 신설(안 제11조의 2)
 - 행위자의 징계 의결이 있기 전에도 피해자 보호를 위한 사전조치 구체화
- 조사결과 보고를 행정운영과장에서 관장으로 수정(안 제12조)
 - 스토킹 사건처리 매뉴얼에 따라 사안에 대한 조사 후 그 결과를 기관의 장에 보고하여야 함을 명시
- 위원회 운영의 구체화(안 제14조)
 - 위원장의 직무수행 불가시 위원장이 지명한 위원이 그 직을 대행, 비밀 보호서약서 작성 의무화
- 사건 종결 시 위원회 심의 결과를 당사자에게 통보(안 제15조)

◇ 참고사항

- 가. 관계법령 : 생 략
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 관계부서 협의 예정
- 라. 기 타 : 신 · 구조문대비표(별첨)

현행	개정안
제1조(목적)이 지침은 「양성평등기본법」 제31조 및 같은 법 시행령 제20조, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행령 제2조, 「여성폭력방지기본법」 제18조, 「문화체육관광부 성희롱·성폭력 예방지침 및 2차 피해 예방 지침」의 규정에 따라 국립중앙박물관장이 <u>성희롱·성폭력 예방(2차 피해 포함)</u> 을 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.	제1조(목적)이 지침은 「양성평등기본법」 제31조 및 같은 법 시행령 제20조, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행령 제2조, 「여성폭력방지기본법」 제18조 「 <u>스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률</u> 」 제5조 및 같은 법 시행령 제3조, 「문화체육관광부 <u>성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방 지침</u> 」의 규정에 따라 국립중앙박물관장이 <u>성희롱·성폭력·스토킹 예방(2차 피해 포함) 및 피해자보호와 사건처리</u> 를 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.
제2조(적용범위)① 이 지침의 적용범위는 국립중앙박물관의 소속직원(국립중앙박물관장과 고용관계에 있는 자를 포함한다)에게 적용되며, 국립중앙박물관의 통제범위 내에 있는 것으로 인정되거나 업무관련성이 있는 제3자가 피해자인 <u>성희롱·성폭력</u> 을 포함한다.	제2조(적용범위) ① 이 지침의 적용범위는 국립중앙박물관의 소속직원(국립중앙박물관장과 고용관계에 있는 자를 포함한다)에게 적용되며, 국립중앙박물관의 통제범위 내에 있는 것으로 인정되거나 업무관련성이 있는 제3자가 피해자인 <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 을 포함한다.

② (생략)	② (현행과 같음)
제3조(정의) 1.~2. (생략)	제3조(정의) 1.~2. (현행과 같음)
<신 설>	3. " <u>스토킹</u> " 이란 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제2조제1호의 규정에 따라 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 스톱킹행위 및 같은 조 제2호에 따른 스톱킹범죄를 말한다.
3. "2차 피해"란 제10조제1항 각 호의 불리한 처우의 어느 하나에 해당하는 피해를 입는 것을 말한다.	4. "2차 피해"란 제11조제1항 각 호의 불리한 처우의 어느 하나에 해당하는 피해를 입는 것을 말한다.
제4조(기관장의 책무) ① 국립중앙박물관장(이하 "관장")은 <u>성희롱·성폭력</u> 방지를 위한 다음 각 호의 조치를 강구하고 시행할 책무가 있으며, <u>성희롱·성폭력</u> 발생 시 필요한 조치를 적절하고 신속하게 이행하여야 한다. 1. <u>성희롱·성폭력</u> (2차 피해 포함) 예방 교육 실시 2. <u>성희롱·성폭력</u> 고충상담창구의 설치·운영 3. <u>성희롱·성폭력</u> 고충처리 매뉴얼 마련	제4조(기관장의 책무) ① 국립중앙박물관장(이하 "관장")은 <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 방지를 위한 다음 각 호의 조치를 강구하고 시행할 책무가 있으며, <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 발생 시 필요한 조치를 적절하고 신속하게 이행하여야 한다. 1. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> (2차 피해 포함) 예방 교육 실시 2. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 고충상담창구의 설치·운영 3. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 고충처리 매뉴얼 마련

4. <u>성희롱·성폭력</u> 피해자의 보호 및 2차 피해 예방 5. <u>성희롱·성폭력</u> 근절의지 및 가해자 무관용의 원칙 천명 6. 소속 직원에 대한 <u>성희롱·성폭력</u> 예방 홍보 7. <u>성희롱·성폭력</u> 예방교육 참석 및 관련 예산 확보 8. 성평등한 조직문화의 정착을 위한 노력 등 ② 관장은 제1항에 따른 제반 조치 시행을 위하여 <u>성희롱·성폭력</u>(2차 피해 포함) 방지조치 추진계획을 수립·시행하여야 한다.	4. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 피해자의 보호 및 2차 피해 예방 5. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 근절의지 및 가해자 무관용의 원칙 천명 6. 소속 직원에 대한 <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 예방 홍보 7. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 예방교육 참석 및 관련 예산 확보 8. 성평등한 조직문화의 정착을 위한 노력 등 ② 관장은 제1항에 따른 제반 조치 시행을 위하여 <u>성희롱·성폭력·스토킹</u>(2차 피해 포함) 방지조치 추진계획을 수립·시행하여야 한다.
③ (생략) 제5조(고충전담창구) ① <u>성희롱</u> 예방을 위한 업무의 처리와 소속 직원의 <u>성희롱</u> 관련 고충에 대한 상담·처리를 위하여 행정운영단 행정지원과에 <u>성희롱 고충전담창구</u>(이하 "고충전담창구"라 한다)를 둔다. 다만 <u>성희롱·성폭력</u> 고충상담의 공신력과 전문성을 제고하기 위하여 고충상담창구 업무를 외부전문기관에 위탁할 수 있다. ② 고충전담창구의 업무를 처리하기 위하여 <u>성희롱</u> 고충상담원(이하	③ (현행과 같음) 제5조(고충전담창구) ① <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 예방을 위한 업무의 처리와 소속 직원의 <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 관련 고충에 대한 상담·처리를 위하여 행정지원과에 <u>성희롱·성폭력·스토킹 고충전담창구</u>(이하 "고충전담창구"라 한다)를 둔다. 다만 <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 고충상담의 공신력과 전문성을 제고하기 위하여 고충상담창구 업무를 외부전문기관에 위탁할 수 있다. ② 고충전담창구의 업무를 처리하

"고충상담원"이라 한다)을 2인 이상 지정하되, 남성 및 여성이 반드시 각 1인 이상 포함되어야 한다.

③ 고충전담창구의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 성희롱·성폭력(2차 피해 포함) 피해 상담, 성희롱·성폭력 고충에 대한 접수 및 처리
2. 성희롱·성폭력 사건에 대한 조사의 협력·지원에 관한 사항
3. 성희롱·성폭력 사건 처리 관련 부서 간 협조·조정에 관한 사항
4. 성희롱·성폭력 재발 방지 대책의 수립과 이행에 관한 사항
5. 성희롱·성폭력 고충 처리 절차 및 매뉴얼 마련에 관한 사항
6. 성희롱·성폭력 예방을 위한 교육·홍보 등 기타 성희롱·성폭력 예방 업무에 관한 사항

④ 고충전담창구에는 별지 제1호 서식의 성희롱·성폭력 고충 접수 및 처리대장, 성희롱·성폭력 고충 처리 매뉴얼을 비치하여야 한다.

기 위하여 성희롱·성폭력·스토킹 고충상담원(이하 "고충상담원"이라 한다)을 2인 이상 지정하되, 남성 및 여성이 반드시 각 1인 이상 포함되어야 한다.

③ 고충전담창구의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 성희롱·성폭력·스토킹(2차 피해 포함) 피해 상담, 성희롱·성폭력·스토킹 고충에 대한 접수 및 처리
2. 성희롱·성폭력·스토킹 사건에 대한 조사의 협력·지원에 관한 사항
3. 성희롱·성폭력·스토킹 사건 처리 관련 부서 간 협조·조정에 관한 사항
4. 성희롱·성폭력·스토킹 재발 방지 대책의 수립과 이행에 관한 사항
5. 성희롱·성폭력·스토킹 고충 처리 절차 및 매뉴얼 마련에 관한 사항
6. 성희롱·성폭력·스토킹 예방을 위한 교육·홍보 등 기타 성희롱·성폭력·스토킹 예방 업무에 관한 사항

	④ 고충전담창구에는 별지 제1호 서식의 <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 고충 접수 및 처리대장, <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 고충 처리 매뉴얼을 비치하여야 한다.
⑤~⑥ (생략)	⑤~⑥ (현행과 같음)
제6조(고충처리 업무의 지원) ① 관장은 고충상담원의 업무를 위하여 다음 각 호의 사항을 지원할 수 있다. 1. <u>성희롱·성폭력</u> 피해 상담 및 고충업무 역량강화를 위한 외부 전문기관 교육 수강 2. <u>성희롱·성폭력</u> 상담 및 조사의 공신력과 전문성을 제고하기 위한 관련 업무 외부전문기관 위탁	제6조(고충처리 업무의 지원) ① 관장은 고충상담원의 업무를 위하여 다음 각 호의 사항을 지원할 수 있다. 1. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 피해 상담 및 고충업무 역량강화를 위한 외부 전문기관 교육 수강 2. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 상담 및 조사의 공신력과 전문성을 제고하기 위한 관련 업무 외부전문기관 위탁
3.~ 5. (생략)	3.~ 5. (현행과 같음)
제7조(예방교육) ① 관장은 매년 <u>성희롱·성폭력</u> 예방교육의 실시 시기·내용·방법 등에 관한 세부 실시계획을 수립하여야 하며, 이 경우 2차 피해 예방교육 실시계획을 통합하여 수립할 수 있다. ② 제1항에 따른 <u>성희롱·성폭력</u> 예방교육은 전문가 강의, 시청각 교육 또는 사이버교육 등의 방법으로	제7조(예방교육) ① 관장은 매년 <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 예방교육의 실시 시기·내용·방법 등에 관한 세부 실시계획을 수립하여야 하며, 이 경우 2차 피해 예방교육 실시계획을 통합하여 수립할 수 있다. ② 제1항에 따른 <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 예방교육은 전문가 강의, 시청각 교육 또는 사이버교육 등의 방

매년 1시간 이상 실시하되, 최소 1회는 대면교육으로 실시하여야 하며, 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다. 1. <u>성희롱·성폭력</u> 관련 법령 및 지침 2. <u>성희롱·성폭력</u> 발생 시의 처리절차 및 조치기준 3. <u>성희롱·성폭력</u> 피해자에 대한 고충상담 및 구제절차 4. <u>성희롱·성폭력</u>을 한 자에 대한 징계 등 제재조치 5. 2차 피해 예방에 관한 사항 6. 기타 <u>성희롱·성폭력</u> 예방에 관한 사항 등	법으로 매년 1시간 이상 실시하되, 최소 1회는 대면교육으로 실시하여야 하며, 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다. 1. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 관련 법령 및 지침 2. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 발생 시의 처리절차 및 조치기준 3. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 피해자에 대한 고충상담, 구제절차 및 <u>보호조치</u> 4. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u>을 한 자에 대한 징계 등 제재조치 5. 2차 피해 예방에 관한 사항 6. <u>민원인, 고객 등 업무관련성 있는 제3자에 의한 스토킹 예방과 발생 시 대처 방안</u>
<신 설>	7. <u>스토킹의 특성 및 징후, 사례</u> 8. 기타 <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 예방에 관한 사항 등
③ 신규 임용된 직원에 대하여 임용된 날부터 2개월 이내에 <u>성희롱·성폭력</u> 예방교육을 실시하여야 하며,	③ 신규 임용된 직원에 대하여 임용된 날부터 2개월 이내에 <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 예방교육을 실시하여

교육의 효과를 높이기 위하여 고위직(부서장 이상)을 대상으로 한 성희롱·성폭력 예방교육을 별도로 실시하여야 한다. ④ <u>성희롱·성폭력</u> 예방교육을 실시한 경우에 행정지원과장은 교육일시 및 방법, 교육 참석자 명단, 교육내용 등에 관한 실시결과를 관장에게 보고하여야 한다.	야 하며, 교육의 효과를 높이기 위하여 고위직(부서장 이상)을 대상으로 한 성희롱·성폭력 예방교육을 별도로 실시하여야 한다. ④ <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 예방교육을 실시한 경우에 행정지원과장은 교육일시 및 방법, 교육 참석자 명단, 교육내용 등에 관한 실시결과를 관장에게 보고하여야 한다.
<신 설>	⑤ <u>관장은 예방교육의 내용을 구성원이 자유롭게 열람할 수 있는 장소나 인터넷 사이트에 항상 게시하거나 갖추어 두어 구성원에서 널리 알려야 한다.</u>
제8조(<u>성희롱·성폭력</u> 고충상담의 신청) ① <u>성희롱·성폭력</u> 고충상담 등을 원하는 국립중앙박물관 소속 직원은 서면, 전화, 온라인 및 방문 등의 방법으로 고충전담창구에 상담을 신청할 수 있다. ② 고충상담원은 제1항의 상담 신청을 받은 경우 지체 없이 상담에 응하여야 하며, 고충상담을 한 경우	제8조(<u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 고충상담의 신청) ① <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 고충상담 등을 원하는 국립중앙박물관 소속 직원은 서면, 전화, 온라인 및 방문 등의 방법으로 고충전담창구에 상담을 신청할 수 있다. ② 고충상담원은 제1항의 상담 신청을 받은 경우 지체 없이 상담에

에는 별지 제2호 서식의 <u>성희롱·성폭력</u> 고충 상담일지를 작성하여야 한다.	응하여야 하며, 고충상담을 한 경우에는 별지 제2호 서식의 <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 고충 상담일지를 작성하여야 한다.
<신 설>	제8조의2(조사신청) ① <u>성희롱·성폭력·스토킹 사건에 대한 조사를 원하는 피해자등(피해자의 대리인을 포함한다)은 별지 제3호서식의 조사 신청서를 제출해야 하며, 고충상담원은 조사 신청서를 접수한 후 별지 제3의2호서식의 접수증을 신청인에게 발급하고 피해 발생사실을 관장에게 보고한다.</u> ② <u>고충상담원은 제1항에 따른 신청을 접수받은 후 구체적 사건에 대한 사실 확인 조사가 필요한 경우, 외부에 위탁하여 조사하거나 관련 부서에 합동조사를 요청할 수 있다.</u> ③ <u>고충상담원은 제1항에 따라 접수한 스토킹 사건이 직장 내 괴롭힘, 갑질 사건에 해당하는 경우에는 관련부서에 사건을 이관할 수 있다.</u>
제9조(통보 및 신고의무) (생략)	제9조(통보 및 신고의무) (현행과 같음)
제10조(조사) ① <u>성희롱·성폭력</u> 고	제10조(조사) ① <u>성희롱·성폭력·스</u>

충에 대한 조사를 원하는 피해자등(피해자등의 대리인을 포함한다)은 서면 또는 정보통신 등의 방법으로 별지 제3호 서식의 <u>성희롱·성폭력</u> 고충 조사 신청서를 제출해야 하며, 고충상담원은 지체 없이 조사 신청을 접수하여야 한다. 2차 피해 사건 조사에도 본 조를 적용한다.	<u>토킹</u> 고충에 대한 조사를 원하는 피해자등(피해자등의 대리인을 포함한다)은 서면 또는 정보통신 등의 방법으로 별지 제3호 서식의 <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 고충 조사 신청서를 제출해야 하며, 고충상담원은 지체 없이 조사 신청을 접수하여야 한다. 2차 피해 사건 조사에도 본 조를 적용한다.
②~⑥ (생략)	②~⑥ (현행과 같음)
⑦ 조사자는 신청인, 피신청인, 참고인 등으로부터 <u>별지 제4호 서식의 비밀보호서약서</u>를 받아 조사를 진행하여야 하며, 조사 과정 중 비밀 누설, 피해자등에 대한 비난, 화해나 합의를 중용하는 행위 등 정신적·신체적 2차 피해가 발생하지 않도록 하여야 한다.	⑦ 조사자는 신청인, 피신청인, 참고인 등으로부터 <u>별지 제4호서식, 별지 제4의2호서식에 따른 서약서</u>를 받아 조사를 진행하여야 하며, 조사 과정 중 비밀 누설, 피해자등에 대한 비난, 화해나 합의를 중용하는 행위 등 정신적·신체적 2차 피해가 발생하지 않도록 하여야 한다.
⑧~⑪ (생략)	⑧~⑪ (현행과 같음)
제11조(피해자 보호 및 비밀유지) ① 관장(인사·복무 등에 관한 권한을 관장으로부터 위임받은 자를 포함한다)은 피해자등, 신고자, 조력자, 대리인, 참고인에 대하여 고충상담 및 협력 등을 이유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 불리한	제11조(피해자 보호 및 비밀유지) ① 관장(인사·복무 등에 관한 권한을 관장으로부터 위임받은 자를 포함한다)은 피해자등, 신고자, 조력자, 대리인, 참고인에 대하여 고충상담 및 협력, <u>제11조의 2의 보호조치 요구·신청</u> 등을 이유로 다음 각

처우를 하여서는 아니 된다.	호의 어느 하나에 해당하는 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.
1.~10. (생략)	1.~10. (현행과 같음)
② 관장은 <u>제10조에</u> 따른 조사 신청 이후에 피해자들을 보호하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우 피신청인과의 업무분장과 업무공간 분리, 근무장소 변경, 휴가사용 등 적절한 보호 조치를 하여야 한다. ③ 고충상담원 등 <u>성희롱·성폭력</u> 고충과 관계된 사안을 직무상 알게 된 자는 사안의 조사 및 처리를 위해 필요한 경우를 제외하고는 동 사안 관계자의 신원은 물론 그 내용 등에 대하여 이를 누설하거나 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)를 하여서는 아니된다.	② 관장은 <u>제8조의2에</u> 따른 조사 신청 이후에 피해자들을 보호하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우 피신청인과의 업무분장과 업무공간 분리, 근무장소 변경, 휴가사용 등 적절한 보호 조치를 하여야 한다. ③ 고충상담원 등 <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 고충과 관계된 사안을 직무상 알게 된 자는 사안의 조사 및 처리를 위해 필요한 경우를 제외하고는 동 사안 관계자의 신원은 물론 그 내용 등에 대하여 이를 누설하거나 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)를 하여서는 아니된다.
1.~ 6. (생략)	1.~ 6.(현행과 같음)
④ (생략)	④ (현행과 같음)
<신 설>	<u>제11조의2(스토킹피해자 보호조치)</u> ① 관장은 직장 내에서 스토킹이 발생한 경우 피해자의 안전한 업무 환경을 위하여 근무 시간 및 장소의 변경, 배치전환 등의 적절한 보호조치를 시행할 수 있으며, 스토킹 행위자에게 피해자에 대한

	<u>접근금지, 피해자의 근무 장소 및 일정 파악 금지 등 준수할 사항을 고지하여야 한다.</u> <u>② 관장은 보호조치의 원활한 시행을 위해 외부전문가의 자문을 구할 수 있다.</u> <u>③ 보호조치는 행위자에 대한 징계 의결이 있기 전에도 피해자보호 필요성을 고려하여 실시할 수 있고, 이러한 경우에도 피해자의 의사를 고려하여야 한다.</u> <u>④ 보호조치는 스토킹이 사실이 아닌 것으로 판단된 경우에 종료할 수 있다.</u> <u>⑤ 관장은 보호조치를 시행함에 있어 피해자의 신원, 피해 내용 등이 다른 사람에게 누설되지 않도록 해야 한다.</u> <u>⑥ 관장은 기관 또는 단체 내에서 스토킹 사건이 발생한 사실을 직무상 알게 된 때에는 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 수사기관에 협조를 요청할 수 있다.</u>
제12조(조사결과의 <u>통보</u> 등) 조사자는 <u>성희롱·성폭력</u> 고충에 대한 조사를 완료한 즉시 그 결과를 <u>행정지원과장에게 통보</u> 한다.	제12조(조사결과의 <u>보고</u>) 조사자는 <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 고충에 대한 조사를 완료한 즉시 그 결과를 관장에게 보고한다.

제13조(성희롱·성폭력 고충심의위원회)의 설치 및 구성) ① 성희롱·성폭력 사건을 심의하기 위하여 성희롱·성폭력 고충심의위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

② 위원회는 위원장을 포함한 6인의 위원으로 구성한다.

③ 위원장은 행정운영단장으로 하고, 내부 위원은 위원장이 지명하는 과장급 공무원 3인으로 하며, 외부 위원은 관장이 위촉하는 성희롱·성폭력 방지 관련 전문가 또는 법률전문가 2인으로 한다. 이 때, 위원의 남성 또는 여성의 비율이 전체 위원의 10분의 6을 초과하여서는 아니 된다.

④ 위원의 임기는 내부위원은 그 직에 재임하는 기간이 되고, 외부위원은 2년으로 하되 연임할 수 있다.

⑤ 성희롱·성폭력 사건 처리는 성희롱·성폭력 고충심의위원회를 반드시 경유하도록 한다. 다만, 조사 중지 등 예외적인 사유가 있는 경우는 제외한다.

⑥ 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1인을 두되, 간사는 고충상

제13조(성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회의 설치 및 구성) ① 성희롱·성폭력·스토킹 사건을 심의하기 위하여 성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

② 위원회는 위원장을 포함한 6인의 위원으로 구성한다.

③ 위원장은 행정운영단장으로 하고, 내부 위원은 위원장이 지명하는 과장급 공무원 3인으로 하며, 외부 위원은 관장이 위촉하는 성희롱·성폭력·스토킹 방지 관련 전문가 또는 법률전문가 2인으로 한다. 이 때, 위원의 남성 또는 여성의 비율이 전체 위원의 10분의 6을 초과하여서는 아니 된다.

④ 위원의 임기는 내부위원은 그 직에 재임하는 기간이 되고, 외부위원은 2년으로 하되 연임할 수 있다.

⑤ 성희롱·성폭력·스토킹 사건 처리는 성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회를 반드시 경유하도록 한다. 다만, 조사 중지 등 예외적인 사유가 있는 경우는 제외한다.

⑥ 위원회의 사무를 처리하기 위하

담원으로 한다.	여 간사 1인을 두되, 간사는 고충상 담원으로 한다.
제14조(위원회의 회의) ①~③ (생략)	제14조(위원회의 회의) ①~③ (현행과 같음)
④ 위원회는 다음 각 호에 관하여 심의한다. 1. <u>성희롱·성폭력</u> 여부의 판단(2차 피해 포함) 2. 가해자 교육, 피해자 보호조치, 2차 피해 방지 등 재발방지대책 3. <삭제>	④ 위원회는 다음 각 호에 관하여 심의한다. 1. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 여부의 판단(2차 피해 포함) 2. 가해자 교육, 피해자 보호조치, 2차 피해 방지 등 재발방지대책 3. <삭제>
⑤~⑧ (생략)	⑤~⑧ (현행과 같음)
<신 설>	⑨ <u>위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 위원장이 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.</u> ⑩ <u>위원장 및 위원은 회의 과정에서 알게 된 내용을 외부에 공개하거나 누설하여서는 아니되며, 별지 제7호서식의 비밀보호서약서를 작성하여야 한다.</u>
제15조(사건의 종결) ① 위원회의 심의 결과 <u>성희롱·성폭력</u>(2차 피해 사건 포함)에 해당한다고 인정될 경우, 위원회는 심의결과를 관장에게 보고하고 <u>행정지원과</u>에 통보하여 무관용의 원칙에 따라 징계 등 제재절차가 이루어지도록 하여야 한다.	제15조(사건의 종결) ① 위원회의 심의 결과 <u>성희롱·성폭력·스토킹</u>(2차 피해 사건 포함)에 해당한다고 인정될 경우, 위원회는 심의결과를 관장에게 보고하고 <u>관련부서</u>에 통보하여 무관용의 원칙에 따라 징계 등 제재절차가 이루어지도록

② 위원회의 심의 결과 <u>성희롱·성폭력</u>에 해당하지 않는다고 인정될 경우, 위원회는 심의결과를 관장에게 보고하고 사건을 종결한다.	하여야 한다. ② 위원회의 심의 결과는 <u>별지 제9호서식</u>에 따라 당사자에게 통보하고, <u>성희롱·성폭력·스토킹</u>에 해당하지 않는다고 인정될 경우, 위원회는 심의결과를 관장에게 보고하고 사건을 종결한다.
제16조(재발방지조치) ① 제14조의 위원회의 심의 결과 <u>성희롱·성폭력</u>에 해당한다고 인정될 경우, 관장은 <u>성희롱·성폭력</u>의 재발방지를 위하여 재발방지대책(2차 피해 방지 포함)을 수립·시행하고, 사건이 접수된 날로부터 3개월 이내에 문화체육관광부와 여성가족부에 이를 제출하여야 한다. ② 관장은 <u>성희롱·성폭력</u>(2차 피해 포함) 방지를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 특별 <u>성희롱·성폭력</u> 예방교육, <u>성희롱·성폭력</u>의 실태 또는 인식에 대한 조사 등을 실시할 수 있다. ③ 관장은 <u>성희롱·성폭력</u>(2차 피해 포함) 사건 행위자에 대한 재발방지교육 등의 조치를 하여야 한다.	제16조(재발방지조치) ① 제14조의 위원회의 심의 결과 <u>성희롱·성폭력·스토킹</u>에 해당한다고 인정될 경우, 관장은 <u>성희롱·성폭력·스토킹</u>의 재발방지를 위하여 재발방지대책(2차 피해 방지 포함)을 수립·시행하고, 사건이 접수된 날로부터 3개월 이내에 문화체육관광부와 여성가족부에 이를 제출하여야 한다. ② 관장은 <u>성희롱·성폭력·스토킹</u>(2차 피해 포함) 방지를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 특별 <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 예방교육, <u>성희롱·성폭력·스토킹</u>의 실태 또는 인식에 대한 조사 등을 실시할 수 있다. ③ 관장은 <u>성희롱·성폭력·스토킹</u>(2차 피해 포함) 사건 행위자에 대

	한 재발방지교육 등의 조치를 하여야 한다.
제17조(관리·감독) ① <u>성희롱·성폭력</u> 행위자가 기관장 및 국장급이거나 인사담당 부서장인 경우에는 상급기관인 문화체육관광부에게 <u>성희롱·성폭력</u> 고충에 대한 조사를 이관하고, 이후의 조치도 문화체육관광부의 지휘·감독을 받도록 한다.	제17조(관리·감독) ① <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 행위자가 기관장 및 국장급이거나 인사담당 부서장인 경우에는 상급기관인 문화체육관광부에게 <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 고충에 대한 조사를 이관하고, 이후의 조치도 문화체육관광부의 지휘·감독을 받도록 한다.
②~③ (생략)	②~③ (현행과 같음)
제18조(기타) 국립중앙박물관에 소속된 지방박물관은 이 규정에 준하여 자체적인 <u>성희롱·성폭력</u> 예방지침을 마련하여야 한다.	제18조(기타) 국립중앙박물관에 소속된 지방박물관은 이 규정에 준하여 자체적인 <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 예방지침을 마련하여야 한다.
<신 설>	부칙 <제000호, 2024. 12. 6.> 제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날부터 시행한다. 제2조(재검토 기한) 국립중앙박물관장은 이 지침에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 12월 6일 기준으로 매3년이 되는 시점마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.